

# **●문화재청고시제2018-110호**

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 국가지정문화재 보물 제1820호 「서울 옥천암 마애보살좌상」, 보물 제110호 「광주 지산동 오층석탑」의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 고시합니다.

2018년 8월 28일

문 화 재 청 장

1. 고 시 명 : 「서울 옥천암 마애보살좌상」, 「광주 지산동 오층석탑」 국가지정문화재 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

2. 고시사항

가. 대상문화재

| 연번 | 지역 | 유형 | 지정번호 | 문화재명          | 비고 |
|----|----|----|------|---------------|----|
| 1  | 서울 | 보물 | 1820 | 서울 옥천암 마애보살좌상 | 신규 |
| 2  | 광주 | 보물 | 110  | 광주 지산동 오층석탑   | 조정 |

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 제35조 제1항 제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2 제2항
- 문화재보호법 시행규칙 제2조의2

다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조 제4항 및 제6항과 같은 법 시행령 제21조의2 제2항 제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조 제2항, 제6항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

- 세부내용 : 별첨자료 참조
- 문화재별 허용기준 도면 정보
  - 문화재청 홈페이지([www.cha.go.kr](http://www.cha.go.kr)) : 행정정보 > 법령정보 > 고시
  - 문화재공간정보(GIS)서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 알림마당 > 현상변경 허용기준

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

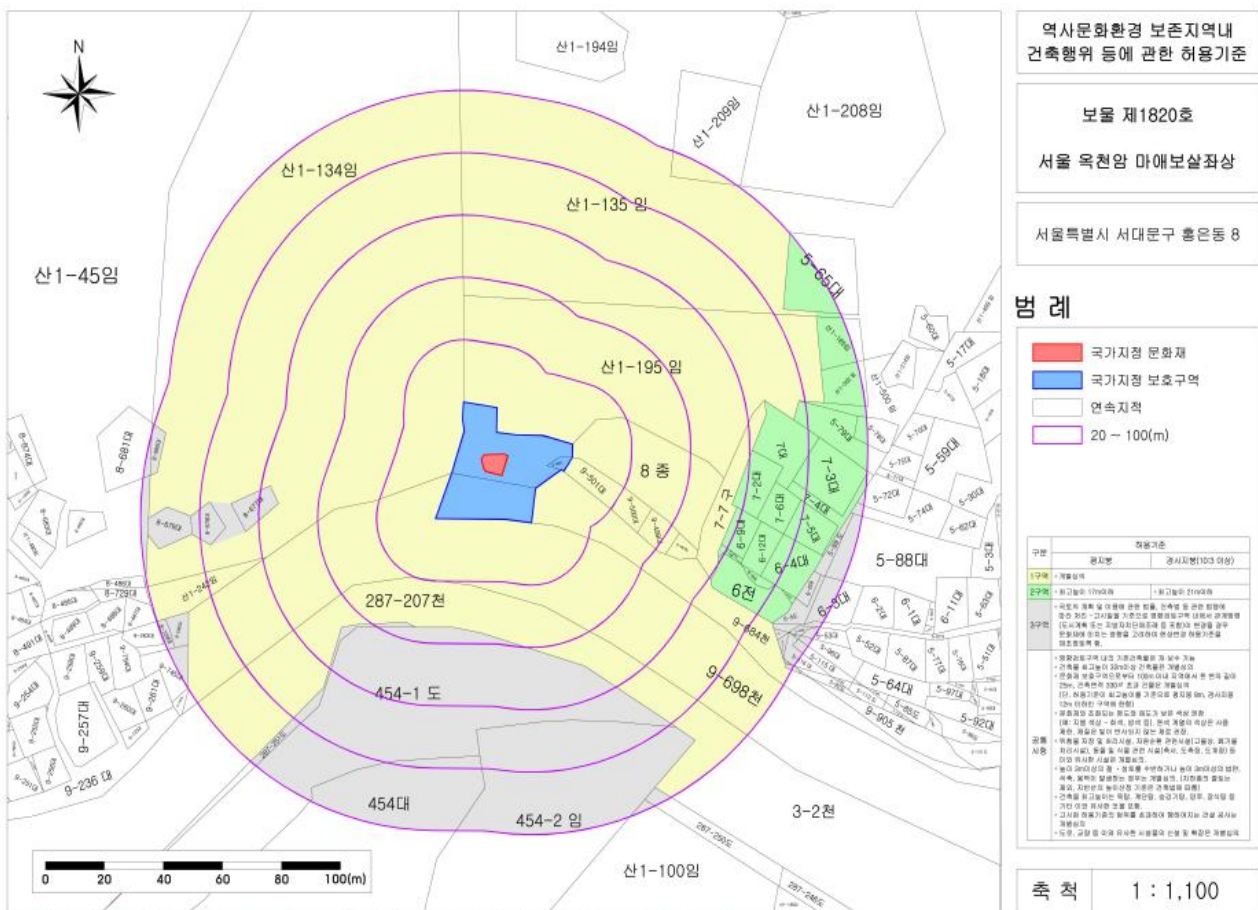
가. 문화재청

- 문화재청 문화재보존국 유형문화재과 : 전화 042-481-4918 / 팩스 042-481-4939
  - 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동
  - 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>

붙임 : 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

## 01. 보물 제1820호 “서울 옥천암 마애보살좌상” 주변 건축행위 등에 관한 허용기준

| 구 분  | 허 용 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 비 고 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|      | 평지붕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 경사지붕(3:10 이상) |     |
| 제1구역 | ○ 개별심의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |     |
| 제2구역 | ○ 최고높이 17m 이하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○ 최고높이 21m 이하 |     |
| 제3구역 | ○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리<br>- 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |     |
| 공통사항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능</li> <li>○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의</li> <li>○ 문화재 보호구역으로부터 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)</li> <li>○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장<br/>(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장</li> <li>○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설(고물상, 폐기물 처리시설), 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별심의</li> <li>○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)</li> <li>○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.</li> <li>○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의</li> <li>○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의</li> </ul> |               |     |



## 02. 보물 제110호 “광주 지산동 오층석탑” 주변 건축행위 등에 관한 허용기준

| 구 분   | 허 용 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 비 고 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|       | 평지붕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 경사지붕(3:10 이상) |     |
| 제1구역  | ○ 개별심의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |     |
| 제2구역  | ○ 최고높이 8m 이하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |     |
| 제3구역  | ○ 최고높이 16m 이하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |     |
| 제4구역  | ○ 최고높이 20m 이하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |     |
| 제5구역  | ○ 최고높이 40m 이하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |     |
| 제6구역  | ○ 광주광역시 도시계획 조례 등 관련 법령에 따라 처리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |     |
| 공통 사항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함</li> <li>○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함</li> <li>○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)</li> <li>○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함.<br/>(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)</li> <li>○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함(제5구역 제외)</li> <li>○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함</li> </ul> </li> <li>○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의</li> <li>○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장 사전 협의함</li> </ul> |               |     |

